

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Estado do Amazonas

RAZÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(RDL) — URGÊNCIA
Art. 75, VIII, da Lei n.º 14.133/2021

Identificação do Processo	
N.º do Processo:	2026.00003
ATP de referência:	ATP-SMS/BORBA-001/2026 (v2)
DFD:	DFD-SMS/BORBA-001/2026
ETP:	ETP-SMS/BORBA-001/2026
TR:	TR-SMS/BORBA-001/2026
Data desta RDL:	[DATA DA RDL]
Elaborador(a):	[NOME E CARGO DO ELABORADOR]
Objeto:	Aquisição de autoclave hospitalar horizontal, barreira sanitária, 100–150 L, com periféricos, logística, QI/QO/QD e treinamento
Modalidade:	Dispensa de Licitação por Urgência (art. 75, VIII)
Valor estimado:	R\$ 200.000,00
Fonte:	Emenda Parlamentar 2025 — InvestSUS/Transferegov

Conteúdo

1	Síntese da Dispensa	3
2	Caracterização da Situação de Urgência	3
2.1	Fato Gerador	3
2.2	Documentação da Urgência	3
3	Demonstração da Impossibilidade de Aguardar o Prazo Regular	4
4	Enquadramento Legal Detalhado	5
5	Seleção do Fornecedor e Compatibilidade de Preços	5
5.1	Pesquisa de Preços	5
5.2	Fornecedor Selecionado e Justificativa	6
5.3	Demonstração de Compatibilidade de Preços	6
6	Conformidade com a Emenda Parlamentar	6
7	Obrigações Decorrentes da Dispensa	7
8	Conclusão e Despacho de Aprovação	7

1. Síntese da Dispensa

art. 75, VIII, Lei n.º 14.133/2021

“É dispensável a licitação [...] nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas [...] e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial.”

A Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM DECLARA e FUNDAMENTA, nos termos do art. 75, VIII, da Lei n.º 14.133/2021, que a aquisição de **autoclave hospitalar horizontal com barreira sanitária** para o CME do Hospital Municipal Vó Mundoca configura situação de urgência que justifica a dispensa de licitação, pelos fundamentos técnicos e jurídicos expostos nas seções seguintes.

2. Caracterização da Situação de Urgência

2.1 Fato Gerador

O Hospital Municipal Vó Mundoca é a única unidade hospitalar do Município de Borba/AM, atendendo uma população de 34.869 habitantes (IBGE 2025) com área de influência que abrange toda a região do médio Rio Madeira. O hospital possui 40 leitos e realiza procedimentos cirúrgicos de urgência e eletivos que demandam a disponibilidade contínua de artigos esterilizados.

O CME do Hospital Municipal Vó Mundoca possui autoclave a vapor que se encontra **inoperante por defeito técnico**, configurando:

1. **Autoclave existente inoperante por defeito técnico:** a Central de Material e Esterilização não dispõe de autoclave horizontal com pré-vácuo, impossibilitando a esterilização de artigos críticos e semicríticos pelo método de referência internacional (vapor saturado sob pressão);
2. **Risco imediato à segurança do paciente cirúrgico:** a ausência do equipamento impede o reprocessamento seguro de:
 - Instrumentais cirúrgicos (pinças, afastadores, porta-agulhas);
 - Campos cirúrgicos e uniformes (artigos porosos);
 - Dispositivos com lúmens (sondas, cateteres reprocessáveis);expondo os pacientes a risco elevado de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) e outras Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), com potencial de morbidade e mortalidade evitáveis;
3. **Não conformidade com a RDC ANVISA 15/2012:** a operação do CME sem autoclave a vapor viola diretamente os requisitos da RDC ANVISA 15/2012, sujeitando o hospital a interdição sanitária, suspensão de procedimentos cirúrgicos e responsabilização dos gestores municipais.

2.2 Documentação da Urgência

A urgência é comprovada pelos seguintes documentos que integram o processo 2026.00003:

#	Documento	Conteúdo
1	Laudo de Inspeção Técnica do CME (Declaração de Emergência — Anexo I)	Declaração de engenheiro clínico ou biomédico atestando a inexistência de autoclave a vapor funcional no CME e os riscos clínicos decorrentes
2	Declaração da Direção Clínica do Hospital Municipal Vó Mundoca (Anexo II)	Confirmação do médico diretor de que procedimentos cirúrgicos estão sendo realizados em situação de não conformidade sanitária
3	Pesquisa de Preços — 3 Cotações (Anexo III)	Demonstração de que o valor contratado é compatível com o mercado, nos termos do art. 72, IV
4	Planilha comparativa de cotações (Anexo IV)	Seleção fundamentada do fornecedor com melhor proposta

3. Demonstração da Impossibilidade de Aguardar o Prazo Regular

A realização de Pregão Eletrônico — modalidade regular para aquisição deste bem — demandaria, em condições normais:

Etapas	Prazo Mínimo	Observação
DFD + ETP + TR	15 dias	Já concluídos
Pesquisa de preços	10 dias	Prazo para cotações
Elaboração e revisão do edital	10 dias	CPL + PGM
Publicação até abertura (PNCP)	8 dias	art. 55, § 2.º
Prazo de propostas	8 dias	Prazo mínimo
Sessão + habilitação + recursos	15 dias	
Homologação + assinatura	5 dias	
Total até assinatura do contrato	≈ 71 dias	
Prazo de entrega (seca — ago/nov)	90 dias	Período de risco máximo
Total até Entrega Técnica	≈ 161 dias	Mais de 5 meses

Durante esse período de mais de 5 meses, o Hospital Municipal Vó Munda continuaria operando em estado de não conformidade com a RDC ANVISA 15/2012, expondo os pacientes cirúrgicos ao risco de ISC e demais IRAS. A urgência da situação é **incompatível** com o rito licitatório regular.

4. Enquadramento Legal Detalhado

art. 75, VIII, e art. 72, Lei 14.133/2021

O enquadramento na hipótese de dispensa do art. 75, VIII, requer a demonstração cumulativa de três elementos:

1. **Situação de emergência ou calamidade pública:**

Configurada pela operação do CME sem autoclave a vapor, em não conformidade com a RDC ANVISA 15/2012, com risco imediato de ISC e IRAS nos pacientes cirúrgicos do único hospital municipal. **Demonstrado.**

2. **Urgência de atendimento que possa comprometer a segurança de pessoas:**

A segurança dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos está diretamente comprometida pela ausência do equipamento. A continuidade das cirurgias sem esterilização adequada expõe o hospital à responsabilização civil, criminal e sanitária. **Demonstrado.**

3. **Adstrição aos bens estritamente necessários:**

O objeto desta contratação — autoclave 100–150 L com periféricos e Entrega Técnica — é exatamente o mínimo necessário para suprir a lacuna identificada, sem superdimensionamento ou aquisições acessórias dispensáveis. O dimensionamento é justificado na ATP ATP-SMS/BORBA-001/2026 (v2). **Demonstrado.**

Vedação da Recontratação

O art. 75, VIII, veda a prorrogação do contrato emergencial e a recontratação da mesma empresa por esta hipótese. Após a regularização da situação de urgência, eventual nova contratação para manutenção ou substituição de equipamento deverá seguir o rito licitatório regular.

5. Seleção do Fornecedor e Compatibilidade de Preços

art. 72, IV e VII, Lei 14.133/2021

5.1 Pesquisa de Preços

Foram realizadas consultas a, no mínimo, **3 (três) fornecedores** de autoclaves hospitalares com barreira sanitária, nos termos da IN SEGES/MGI n.º 65/2021, conforme planilha comparativa constante do Anexo III. Foram também consultados o **Painel de Preços SEGES/MGI** e o **Banco de Preços em Saúde (BPS/MS)**.

#	Fornecedor	CNPJ	Proposta (R\$)	Data
1	[EMPRESA A]			
2	[EMPRESA B]			
3	[EMPRESA C]			
Média das cotações				
Painel de Preços (referência)				
BPS/MS (referência)				

5.2 Fornecedor Selecionado e Justificativa

O fornecedor selecionado é [RAZÃO SOCIAL], CNPJ n.º _____, pela seguinte justificativa:

1. Apresentou a **proposta mais vantajosa** entre as cotações recebidas, no valor de R\$ _____;
2. O equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas mínimas do TR TR-SMS/BORBA-001/2026 (capacidade 100–150 L, barreira sanitária, AISI 316L, ANVISA, ISO 17665-1:2006, EN 285:2015);
3. Possui **registro ANVISA** do equipamento e consta da **RENEM** (Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes);
4. Possui experiência comprovada em entrega de autoclaves hospitalares no interior do Amazonas, conforme atestado n.º _____;
5. Disponibiliza **assistência técnica no Estado do Amazonas**.

5.3 Demonstração de Compatibilidade de Preços

O valor contratado de R\$ _____ é **compatível com o mercado**, conforme demonstrado na pesquisa de preços (Anexo III), estando dentro do limite das cotações recebidas e abaixo ou equivalente à média do Painel de Preços e do BPS/MS.

6. Conformidade com a Emenda Parlamentar

1. A aquisição é financiada por **Emenda Parlamentar 2025** (Portarias GM/MS 6.870 e 6.904), com proposta cadastrada no InvestSUS sob o n.º _____;
2. O equipamento consta da **RENEM** na categoria autoclave hospitalar (código CATMAT _____);
3. A execução financeira se dará via **Transferegov**;
4. A dispensa de licitação **não conflita** com os requisitos da Emenda Parlamentar, que não exige modalidade licitatória específica, apenas a correta execução dos recursos e a prestação de contas via Transferegov.

7. Obrigações Decorrentes da Dispensa

1. **Publicação no PNCP:** em até **10 dias úteis** da contratação, nos termos do art. 174 da Lei n.º 14.133/2021;
2. **Processo instruído:** o processo 2026.00003 deve conter, ao menos: esta RDL; o TR; a pesquisa de preços; o Contrato de Fornecimento; o Laudo de Inspeção do CME; a Declaração da Direção Clínica;
3. **Proibição de prorrogação:** vedada a prorrogação deste contrato emergencial e a recontração do mesmo fornecedor sob esta hipótese (art. 75, VIII, in fine);
4. **Regularização futura:** após a entrega e comissionamento da autoclave, a administração municipal deverá adotar medidas para prevenir a repetição da situação emergencial (plano de manutenção preventiva; treinamento contínuo da equipe CME; contrato de manutenção via licitação regular).

8. Conclusão e Despacho de Aprovação

Diante dos fundamentos técnicos e jurídicos expostos, e da documentação constante dos Anexos deste processo, **CONCLUI-SE** que:

1. A situação configura **urgência real, documentada e incompatível** com o rito licitatório regular;
2. O bem a ser adquirido é **estritamente necessário** ao atendimento da situação emergencial;
3. O preço a ser pago é **compatível com o mercado**, conforme pesquisa de preços realizada;
4. O fornecedor selecionado é **tecnicamente habilitado** e possui o equipamento na RENEM;
5. A contratação direta está **legalmente enquadrada** no art. 75, VIII, da Lei n.º 14.133/2021.

Por tudo exposto, recomenda-se a **APROVAÇÃO** da presente Razão de Dispensa de Licitação e a **AUTORIZAÇÃO** para contratação direta com o fornecedor identificado.

Borba/AM, [DATA DA RDL].

[NOME E CARGO DO
ELABORADOR]
Elaborador(a) da RDL
Secretaria Municipal de Saúde de
Borba/AM

[NOME DO(A)
SECRETÁRIO(A)]
Secretário(a) Municipal de Saúde
APROVADO

[Nome e Cargo da PGM]
Procurador(a)-Geral do Município
RATIFICADO (Art. 75, § 1.º, Lei n.º 14.133/2021)

[Nome e Cargo]
Prefeito(a) Municipal de Borba/AM
AUTORIZADO — publicar no PNCP em até 10 dias úteis

ANEXO III — MODELO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Pesquisa de Preços — Processo 2026.00003 — IN SEGES/MGI 65/2021

Prezado(a) Fornecedor(a),

A **Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM**, no âmbito da pesquisa de mercado para o Processo 2026.00003 (*Dispensa de Licitação por Urgência — autoclave hospitalar com barreira sanitária*), solicita a apresentação de cotação de preços para os itens abaixo, nos termos da IN SEGES/MGI n.º 65/2021.

Prazo para resposta: até _____ (mínimo 3 dias úteis).

Enviar para: [E-MAIL DA CPL] ou [PROTOCOLO PRESENCIAL].

Contato: [NOME, TELEFONE E E-MAIL].

It.	Descrição Sucinta	Un.	Qtde.	Pr. Unit. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1	Autoclave hospitalar horizontal, barreira sanitária, 100–150 L, AISI 316L, pré-vácuo fracionado, QI/QO/QD, RDC ANVISA 15/2012, RENEM	Conj.	1		
2	Sistema de osmose reversa ≥ 60 L/h	Conj.	1		
3	Compressor ar médico isento de óleo ≥ 50 L	Conj.	1		
4	Racks internos AISI 316L (3 un.) + carro transporte inox	Conj.	1		
5	IB (50 un.) + IC cl. 5 (200 un.)	Conj.	1		
6	Logística CIF Borba/AM + seguro Ad Valorem	Serv.	1		
7	Entrega Técnica (QI/QO/QD) + Treinamento 8h + Certificados	Serv.	1		
8	Peças de desgaste 12 meses	Conj.	1		
VALOR GLOBAL CIF BORBA/AM (R\$):				_____	

Informações exigidas na cotação:

1. Marca, modelo e fabricante de cada item;
2. Número de registro ou notificação ANVISA da autoclave;
3. Confirmação de que o equipamento consta da RENEM (código CATMAT);
4. Prazo de entrega (considerar entrega em Borba/AM via Rio Madeira);
5. Prazo de validade da cotação (mínimo 30 dias);
6. Comprovação de assistência técnica no Estado do Amazonas.

Esclarecimento: O valor deve ser **CIF Borba/AM** (incluindo frete fluvial Manaus–Borba, seguro e todos os custos de entrega até o CME do Hospital Municipal Vó Mundoca).

[Nome e Cargo]

Responsável pela Pesquisa de Preços
Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM

Base normativa: Lei n.º 14.133/2021, arts. 72 e 75, VIII • IN SEGES/MGI n.º 65/2021 • RDC ANVISA 15/2012 • ISO 17665-1:2006 • EN 285:2015 • Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025.